

RECURSO CÍVEL Nº 5089773-59.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MARCILIO JOSE MACEDO JUNIOR (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PSS RETIDO EM PAGAMENTO DE RPV. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO DE PSS EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADO. CÂNCER. IMPROCEDÊNCIA. NAUTREZA DA VERBA EXECUTADA É ESTIPENDIAL REFERENTE A QUANDO O AUTOR ESTAVA NA ATIVA. O FATO DE TER LEVANTADO O RPV APÓS A SUA APOSENTADORIA NÃO ALTERA A NATUREZA DA VERBA. PSS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de improcedência ainda que por fundamento diverso. Condeno a parte recorrente vencida em honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do §3º do art. 98 do CPC, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5089773-59.2024.4.02.5101

510015641096 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5089773-59.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MARCILIO JOSE MACEDO JUNIOR (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de resituição de PSS retido em levantamento de RPV, nos seguintes termos:

"Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, pois é possível defender a não incidência do PSS por ação de repetição de indébito, como já assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça¹.

*No mérito, não assiste razão ao Autor, pois a imunidade à contribuição para o Plano de Seguridade Social (PSS), incluída no §21 do artigo 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 47/2005², foi revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, desde quando os servidores inativos e pensionistas portadores de doenças incapacitantes passaram a ser tributados da mesma forma que os demais inativos e pensionistas; em razão do que **julgo improcedente o pedido**. Sem custas ou honorários (Lei nº 9.099/1995, art. 55 c/c Lei nº 10.259/2001, art. 1º)."*

Em seu recurso, a parte autora requer o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, afirma teve o diagnóstico de sua primeira doença grave (depressão) em 2018; que é aposentado por invalidez; e, que em 25/02/2024 foi diagnosticado com câncer, conforme documentação anexadas aos autos, o que lhe confere o direito à isenção do recolhimento do PSS nos termos da Lei nº 7.713/88.

VOTO

Defiro a Gratuidade de Justiça, com base na declaração de hipossuficiência juntada aos autos.

Inicialmente, ressalto que o STF se manifestou no sentido de entender que não há preclusão para discutir a retenção do PSS, por se tratar de causa tributária diversa da ação cível, na qual se aduziu pretensão de verba remuneratória. Ressaltando que a pretensão tributária não foi debatida na fase de conhecimento. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.008.691 PERNAMBUCO

RELATOR :MIN. ROBERTO BARROSO

RECTE.(S) :UNIÃO

PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

RECDO.(A/S) :MARIA LUCIA ALVES ARAGAO

ADV.(A/S) :PAULO EMANUEL PERAZZO DIAS

DECISÃO:

Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO (PSS). RETENÇÃO. VALORES PAGOS EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA SOBRE MONTANTE INTEGRAL. APURAÇÃO MÊS A MÊS. REGIME DE COMPETÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA REFERENTE AOS JUROS DE MORA. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO.

- Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

- Aduz o Recorrente ser indevida a incidência de PSS sobre os valores recebidos acumuladamente em decorrência de cumprimento de decisão judicial, bem como sobre os juros de mora.

*- De início, cumpre observar que, ao contrário do decidido no bojo do ato monocrático recorrido, **não há que se falar em preclusão quanto ao pleito de isenção de PSS.***

- Com efeito, a questão do PSS não era o objeto da ação de conhecimento, surgindo apenas na fase de cumprimento de sentença e na apuração de cálculos, cuja preocupação da parte deve ser com as contas daquilo que objete na fase de cognição.

Além do mais, não se mostraria possível à exequente de, no curso de uma execução, iniciar nova discussão sobre tema não tratado na fase de conhecimento.

- Passo ao exame do recurso do demandante.

- A primeira questão devolvida na via recursal cinge-se à possibilidade de o PSS incidir sobre o montante recebido a título de atrasados, quitados de uma única vez, ou se a exação deve incidir sobre cada pagamento mensal, separadamente.

- O desconto do PSS nas verbas recebidas através de decisão judicial, ele ocorre por força do art. 16-A da Lei nº 10.887/2004, que assim determina:

Art. 16-A. A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS), decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, ainda que derivada de homologação de acordo, será retida na fonte, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela instituição financeira responsável pelo pagamento, por intermédio da quitação da guia de recolhimento remetida pelo setor de precatórios do Tribunal respectivo, no caso de pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor, ou pela fonte pagadora, no caso de implantação de rubrica específica em folha, mediante a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor pago. (Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010)

- Da simples leitura do referido dispositivo legal, depreende-se uma dupla penalidade para o contribuinte, haja vista que recebe verbas salariais, de caráter alimentar, com atraso, que se tivessem sido quitadas no momento oportuno, não seriam passíveis de PSS caso o montante não fosse superior ao teto do RGPS, ou acaso incidisse, a base de cálculo abrangeria apenas o que excedesse o teto. Por isso, a tributação

incidente sobre a cumulatividade dos vencimentos, quitados com atraso e de uma única vez, desconsiderando os pagamentos efetuados mensalmente, afronta o Princípio da Igualdade, limitador do poder de tributar do Estado. A teor do art. 150, II da Constituição Federal:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

II- Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.

*- A inconstitucionalidade da interpretação fazendária ao art. 16-A da Lei nº 10.887/2004 é patente, pois confere tratamento tributário diverso a contribuintes que auferiram os mesmos rendimentos, pelo simples fato de uns receberem seus proventos no prazo devido e outros posteriormente. - Os contribuintes que receberam proventos em atraso, de uma única vez, não devem ser tributados pelo PSS sobre o montante total recebido. Pelo contrário, deve-se considerar o pagamento como se tivesse sido efetuado **mês a mês**.*

- De qualquer forma, é bom frisar que o PSS retido no pagamento do precatório/RPV deve ser devolvido apenas quando se percebe que os valores mensais, somados aos atrasados mensais da ação judicial, estão abaixo do teto do regime geral. Isso porque o STF decidiu pela constitucionalidade da contribuição dos aposentados da EC 41/2003, mas incidente apenas sobre a parte que supera o teto.

Ou seja, caso o valor mensal, sem os atrasados, já sejam superiores ao teto, não há nada a devolver; caso o valor mensal seja inferior ao teto, mas superior quando somado aos atrasados, apenas parte do PSS deve ser devolvido, exatamente aquela incidente sobre a parte que supere o teto. Esta, aliás, é a tese autoral, acolhida parcialmente na sentença. Além disso, como não incidia PSS antes da citada EC 41/2003, também deve ser devolvido todo o PSS que tenha eventualmente sido descontado sobre parcelas referentes a competências anteriores a 19/12/2003.

- No que se refere à incidência do PSS sobre os juros de mora, a Primeira Seção do egrégio STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.239.203-PR, sob o regime do artigo 543-C, do CPC/73, pacificou o entendimento de que os juros de mora não estão sujeitos à incidência do PSS, ainda que decorram do pagamento de valores em cumprimento de decisão judicial.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PSS SOBRE OS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. QUESTÃO PACIFICADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.239.203/PR. APLICAÇÃO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.239.203/PR, submetido ao rito previsto no art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou a orientação no sentido de que, ainda que seja possível a incidência de contribuição social sobre quaisquer vantagens pagas ao servidor público federal, não é possível a sua incidência sobre as parcelas pagas a título de indenização (como é o caso dos juros de mora), pois, conforme expressa previsão legal, não se incorporam aos vencimentos ou proventos. 2. Agravo regimental não provido” (grifou-se). (AgRg no REsp 1243875 / PR, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, Dje 05/03/2013)

- Recurso do particular provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que o PSS incida sobre cada pagamento mensal e afastando a sua incidência sobre as verbas relativas a juros de mora.

- Sem condenação em ônus sucumbenciais, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, por não haver recorrente vencido”.

O recurso extraordinário não pode ser provido, uma vez que as razões aduzidas pelo recorrente conflitam com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia dos autos no mesmo sentido do que ficara decidido pelo Plenário da Corte no julgamento do RE 614.406/RS, Rel. Min. Marco Aurélio. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que o Imposto de Renda deve ser apurado sob o regime de competência na hipótese de percepção

acumulada de proventos, o que impede a aplicação da alíquota máxima que incidiria na espécie caso a base considerada fosse todo o montante recebido de uma única vez. Confira-se, a propósito, trecho do julgado:

“É inconstitucional o art. 12 da Lei 7.713/1988 (No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização). Com base nessa orientação, em conclusão de julgamento e por maioria, o Plenário negou provimento a recurso extraordinário em que se discutia a constitucionalidade da referida norma v. Informativo 628. O Tribunal afirmou que o sistema não poderia apenar o contribuinte duas vezes. Esse fenômeno ocorreria, já que o contribuinte, ao não receber as parcelas na época própria, deveria ingressar em juízo e, ao fazê-lo, seria posteriormente tributado com uma alíquota superior de imposto de renda em virtude da junção do que percebido. Isso porque a exação em foco teria como fato gerador a disponibilidade econômica e jurídica da renda. A novel Lei 12.350/2010, embora não fizesse alusão expressa ao regime de competência, teria implicado a adoção desse regime mediante inserção de cálculos que direcionariam à consideração do que apontara como épocas próprias, tendo em conta o surgimento, em si, da disponibilidade econômica. Desse modo, transgredira os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, de forma a configurar confisco e majoração de alíquota do imposto de renda. Vencida a Ministra Ellen Gracie, que dava provimento ao recurso por reputar constitucional o dispositivo questionado. Considerava que o preceito em foco não violaria o princípio da capacidade contributiva. Enfatizava que o regime de caixa seria o que melhor aferiria a possibilidade de contribuir, uma vez que exigiria o pagamento do imposto à luz dos rendimentos efetivamente percebidos, independentemente do momento em que surgido o direito a eles.”

*Considerando que a lógica da questão de direito é absolutamente a mesma, devem ser aplicadas, no presente caso relativamente à incidência de **contribuição previdenciária**, as conclusões adotadas no precedente acima mencionado. Isso porque o sujeito não poderia ser punido duplamente. Em primeiro lugar, por ver suprimido um direito devido. Em segundo, por admitir o locupletamento do Estado com base em situação que o próprio poder público deu causa.*

Quanto aos juros de mora, considerando que o Supremo Tribunal Federal afastou o regime de caixa no tocante à apuração do imposto de renda na hipótese de percepção acumulada de proventos decorrente de decisão judicial, aplica-se o mesmo raciocínio acima assentado.

*De início, o servidor tem um direito que lhe assiste tolhido, o que dá ensejo à busca por provimento jurisdicional que permita a fruição da pretensão indevidamente obstada. Posteriormente, no momento de receber o valor judicialmente reconhecido, o jurisdicionado depara-se com outra iniquidade: o inadimplemento do Estado, remunerado na forma dos juros de mora, elastece a base econômica projetando a incidência sobre uma parcela que não deveria sequer existir não fosse o ilícito perpetrado contra o servidor. Não parece-me correto admitir que o ente público possa locupletar-se de uma mora que ele próprio deu causa. Não obstante, ainda que o art. 201, § 11º, da Constituição Federal refira-se aos ganhos a qualquer título, não se pode perder de vista que o dispositivo reporta-se aos acréscimos habituais. A lógica de que o acessório segue o principal não pode ser aplicada aqui, na medida em que cada parcela guarda autonomia com relação à incidência. Tanto é assim que a contribuição incide sobre determinadas parcelas e não incide sobre outras tantas. Neste particular, cumpre asseverar que a importância auferida a título de juros de mora é excepcional e não repercute nos proventos auferidos na inatividade. Diante do exposto, com base no art. 932, IV, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2016. Ministro **LUÍS ROBERTO BARROSO** Relator.*

DO CASO CONCRETO:

Cabe ressaltar que não se tem notícia sobre o teor do processo que originou a RPV paga ao Autor. O que se sabe é que tal processo é anterior à sua aposentadoria, que ocorreu em 2019, e portanto trata-se de verba devida quando o mesmo estava na ativa (evento 1, COMP9 evento 1, COMP7 evento 1, COMP6) Bem como que o processo originário foi ajuizado em 2014:

A SECRETARIA-GERAL ADJUNTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, tendo em vista o disposto no artigo 6º - inciso XXXII - e artigo 7º - inciso III, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria-SG/MPF nº 382, de 05/05/2015, e o que consta do Procedimento de Gestão Administrativa MPF/PGR nº 1.00.000.004804/2019-41, resolve:

Art. 1º Aposentar por invalidez permanente, decorrente de doença não especificada em lei, o servidor MARCÍLIO JOSÉ MACEDO JUNIOR, matrícula nº 23015, ocupante do cargo de Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação, Código TC010106, Classe B, Padrão 7, da Carreira de Técnico do Ministério Público da União, com fundamento no artigo 40 - §1º - inciso I - 1ª parte, da Constituição Federal/1988, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, publicada no DOU de 31/12/2003, observando-se as disposições contidas nos §§3º- 8º e 17, do referido artigo 40 da Constituição Federal/1988, aplicando-se o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.887, de 18/6/2004, publicada no DOU de 21/6/2004.

Art. 2º Declarar vago o referido cargo.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELOÁ TODARELLI JUNQUEIRA

JEF 389987-20.2024.4.01.9198 / DF UNIAO FEDERAL

REQUISITANTE: JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CIVIL - DF - 24A VARA

Advogado : HENRIQUE MOTTA DE VASCONCELLOS

OAB: RJ00106793

CPF: 1671337727

Ação Originária: 466409020144013400

Data do Ajuizamento: 11/07/2014

Data do Trânsito: 06/07/2017

Ação Execução: 466409020144013400

Data Dec. Prazo: 29/11/2023

Assunto: Adicional de Produtividade - Sistema Remuneratório e Benefícios - Servidor Público Civil - Administrativo

Data do Registro: 28/06/2024

Elem. de Desp.: 319091

Tipo: JEF sem Alvará

Banco: CEF Agência: 2301

Data de Abertura da Conta: 25/07/2024

Alimentar

JEF Originário

Informações RRA		Valor	
NM Exerc. Anterior:	83	Valor Exerc. Anterior:	8.731,19

Senhor(a) Juiz(a),

Nos termos do art. 23º da Portaria/PRESI 193/2021, comunico a Vossa Excelência que foi depositado no banco acima identificado em conta remunerada e individualizada por beneficiário, o(s) valor(es) para pagamento da presente requisição de pequeno valor. O(s) valor(es) foi(ram) atualizado(s) monetariamente pelo IPCA-e/Selic da data da última atualização efetuada na origem até JUL/2024, conforme discriminado abaixo:

Nome	CPF/CNPJ	Parcela	Vi.Origem	Dt. Base	Vi. Depositado	Conta Depósito
1 MARCÍLIO JOSE MACEDO JUNIOR	788.354.617-15	Principal	8.731,19	ABR/2021	9.396,73	5159384365
		Juros/Selic	0,00		2.737,26	
Total					12.133,99	
Condição do Servidor : A - Ativo						
Orgão de Lotação : 34101-MINISTERIO PUBLICO FEDERAL						836,86
Valor PSS informado:			777,59			
TOTAL:			8.731,19		12.133,99	

NUMERO DO CPF/CNPJ:	788.354.617-15
PROCESSO:	03899872020244019198
Retencao PSS Servidor Civil Ativo	
UG/GESTAO:	090049/00001
VALOR DO LEVANTAMENTO:	12.151,84
BASE DE CALCULO:	12.151,84
VALOR DO PSS DEVIDO:	838,09

Portanto, indicia-se que estamos diante de verbas estipendiais anteriores a aposentadoria, que contudo podem ter se portraído no tempo, abarcando valores devidos em competências referentes ao período da ativa, bem como da inatividade, na hipótese de incorporação aos proventos de aposentadoria. Questão, inclusive, que perpassa sobre eventual possibilidade de incorporação na aposentadoria e ciência deste fato novo, aposentadoria em 2019, por ocasião do cumprimento.

O fato do levantamento da RPV ter ocorrido depois de sua aposentação não altera a natureza da verba executada, para afastar a incidência do PSS, como pretende o recorrente.

Ademais, sendo verba estipendial (adicional de produtividade - evento 1, COMP7) incide sim o PSS, pois não se trata de proventos de portador de moléstia grave nos termos do art. 6º, XIV da Lei nº 7713/88, como pretende o Autor. Aliás o normativo mencionado pela parte autora diz respeito a isenção de imposto de renda e não PSS.

Como bem ressaltado pelo juízo *a quo* a imunidade prevista na CF § 21, para fins de PSS, foi incluída pela EC 47/2005, mas revogada posteriormente pela EC 103/2019. Tal imunidade teria sido concedida aos aposentados apenas e até o limite do teto do RGPS. Senão Vejamos:

"Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

~~§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)(Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência) (Vide Emenda Constitucional nº 103, de 2019)~~

§ 21. (Revogado). **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)"**

Outrossim, pretende a parte autora a restituição do valor recolhido a título de PSS, no valor de R\$ 838,09 (evento 1, comp6), em levantamento de RPV ocorrido em 02/08/2024, em razão de ação ajuizada em 2014, a qual deve dizer respeito a verbas da atividade, mas que pode incluir verbas da inatividade, alegando normativo de Imposto de Renda (IR Lei 7713/88).

Outrossim, da forma como aduzido o pleito, deve ser mantida a improcedência.

No geral, no tocante a incidência de PSS sobre levantamento de RPV debate-se a incidência do PSS não sobre o total pago a título de atrasados (regime de caixa), mas sim proporcionalmente ao que seria devido em cada competência (regime de competência), considerando os contracheques mensais e apenas para os inativos, ou valores devidos na inatividade, acaso as competências se insiram no intervalo da imunidade acima mencionado. Devendo tudo ser objeto de comprovação pela parte autora, inclusive que sobre o montante de atrasados a ser apropriado a título de diferenças em cada competência após a aposentadoria (regime de competência), no intervalo em que vigorou a imunidade, houve retenção em excesso, considerando o valor pago a título de proventos acrescido do reconhecido judicialmente, não deveria ter suplantado o teto do RGPS no período em que vigia imunidade. Acresça-se a isso que nesta ação cível anterior deve ter sido reconhecido o direito de pagamento desta verba na inatividade, acaso no cálculo dos atrasados devidos tenha constado competências posteriores a aposentação. Porque se a verba não se incorpora aos proventos e não foi dada ciência em sede de cumprimento da aposentadoria em 2019, pode até ter havido pagamento indevido.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de improcedência ainda que por fundamento diverso. Condeno a parte recorrente vencida em honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a condição suspensiva do §3º do art. 98 do CPC, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa ao Juizado de origem.

1. p. ex.: STJ - 2ª Turma - REsp nº 1.266.616/RS - Rel. Min. Humberto Martins - unânime - j. em 14.08.2012.

2. CF, Art. 40. (...) § 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).